

감사결과 처분요구서

- 계약업무 처리 실태 적정성 점검 -

2022. 7.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

「사업소 일상감사 처리지침」 개정('20. 9.)으로 일상감사 범위에서 제외된 계약 사후관리 업무에 대한 적정성 여부를 확인, 미흡한 부분이 있다면 원인과 책임소재를 규명하고 불합리한 업무를 개선하고자 본 감사를 시행하였다.

2. 감사 대상 및 중점

■본부에서 계약하였거나 사후관리를 위임받은 1,733건(구매 1,354건, 공사·용역 379건)을 대상으로 계약체결 이후 선금지급, 장기간 납기지연 및 지체상금 부과 등에 대한 적정성 점검에 중점을 두었다.

3. 감사 인원 및 기간

이번 감사는 예비조사 과정을 거쳐 2022. 6. 20. 부터 같은 해 7. 1. 까지 ■본부 기획감사부 검사역, 감사관리원을 투입하여 지체상금 계산 및 부과 누락, 선금 지급 및 관리지침 준수 여부, 납기관리 적정성, 관련 규정 적정성 등에 대하여 감사를 실시하고, 기획감사부 내부 검토과정을 거쳐 같은 해 7. 28. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금액 (인원)
1	■본부	특정	지체상금 업무처리 상이	개선	-
	■본부	특정	지체상금 관리·감독 미흡	주의	(1)
2	■본부	특정	선금 관리업무 미흡 (계약연장 건 선금증권연장 누락)	시정 주의	(2)
	■본부	특정	선금 관리업무 미흡 (장기미이행 건 선금증권연장 누락)	주의	(1)
	■본부	특정	선금 관리업무 미흡	통보	-
3	■본부	특정	장기지체 계약 관리 미흡	통보 통보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 및 주 의 요 구

제 목 상이한 지체상금 산정 기준 적용 및 관리·감독 미흡

관 계 부 서 ■본부장

내 용

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제74조에 따라 계약이행을 지체한 계약상대자에 지체상금을 내도록 하고 있고, 계약상대자의 책임이 아닌 사유로 계약이행이 지체된 경우에는 해당일수를 지체일수에 산입하지 아니한다.

지체일수 산정 시 계약예규 물품구매(제조) 계약일반조건 제24조(지체상금)에 따라 납품기한을 경과하여 물품과 검사서류를 제출한 때에는 납품기한 다음날부터 최종검사에 합격한 날까지 지체일수에 산입한다.

검사 소요일수가 법정기한(14일)을 초과 시 계약예규 물품구매(제조)계약일반조건 제24조(지체상금) 제3항 제3호 나목을 근거로 초과일수를 지체일수에서 제외하여야 하고, 계약상대자가 시험·검사에 필요한 준비를 완료하였으나 시험·검사기관의 책임으로 지연된 경우에는 계약상대자의 책임없는 납품지연으로 보아야 한다.

코로나19 이후 정부에서는 국가 경제 위기 극복을 위한 「국가계약법 시행령」 개정 및 「기획재정부 고시」(제2020-11호, 2020. 5. 1.)를 공포하였고, 검사의 법정 소요기한을 14일에서 7일로 단축하였다.

■본부 ◇부는 지체일수 산정 시 계약담당자별로 국가계약법 특례의 검사 소요 기한을 14일 또는 7일로 다르게 적용하고 있다. 지체상금은 책임소재 및 배상액에 대한 입증책임을 명확히 하려는 목적임을 고려할 때 동일한 조건의 계약에는 동일한 기준의 지체상금 부과 방법이 정해져야 하는데, 동일한 부서 내 계약담당자별로 이를 달리 적용하여 계약업무 처리에 혼선이 발생하고 있다.

따라서 국가계약법 특례를 지체일수 산정에 적용하는 검사의 법정 소요기한에 대한 통일된 기준을 마련할 필요가 있으며, 이를 다르게 적용하는 등 관리·감독을 소홀히 한 점에 대해 주의를 촉구할 필요가 있다.

조치할 사항

❖ ■본부장은 국가계약법 특례에 따른 지체일수 산정 시 검사의 법정 소요기한 적용에 대한 통일된 기준을 마련하지 않고, 관리·감독을 소홀히 한 ◇부 A에 대하여 「인사관리규정」 제105조에 따라 주의 처분하시기 바라며(주의), 향후 「계약규정」 주관부서의 유권해석을 받아 통일된 기준을 마련하시기 바랍니다.(개선)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정 · 통 보 · 주 의 요 구

제 목 선금 관리업무 미흡

관 계 부 서 ■본부장

내 용

「선금지급 및 관리 지침」 제3조(채권확보) 제4항을 보면 계약담당자는 선금을 지급하고자 할 경우 계약상대자로 하여금 선금보증증권 또는 보증서를 제출하게 하여 선금채권을 확보하도록 하고 있고, 채권의 보증기간은 선금지급일 이전 부터 계약이행기간의 종료일 다음 날부터 60일 이상으로 해야 한다.

또한 계약 기간이 연장 될 경우 계약상대자는 최초의 보증기간에 연장하고자 하는 기간을 가산하여 증권 또는 보증서를 제출하도록 규정하고 있다. 따라서 계약 담당자는 선금을 지급한 계약의 계약기간이 연장될 경우 계약상대자로 하여금 선금보증증권 또는 보증서의 보증기간을 연장하는 선금 배서증권을 제출받아야 한다.

또한, 계약담당자는 지체상금이 계약보증금 상당액에 도달하는 경우 계약상대자가 이를 이행하도록 독촉하여야 하고, 계약상대자가 계약을 수행할 가능성이 없음이 명백하다고 인정될 때는 계약을 해제하여야 한다.

선금을 지급한 계약의 경우 채권확보 기간이 계약종료일로부터 60일이므로 「계약규정 시행세칙」 제96조에 따라 지체상금이 계약보증금 상당액에 달하여 계약을 해제할지 여부를 판단하는 시점과 상당한 시차가 발생한다.

따라서 계약담당자는 선금을 지급한 계약이 장기간 지체되었음에도 계약상대자로부터 보증기간이 연장된 선금보증증권을 제출받지 않았는데 계약상대자의 귀책사유로 인해 선금 반환청구 사유가 발생한다면 선금 및 약정이자 반환에 어려움을 겪을 수 있으므로 납기관리에 더욱 세심한 주의가 요구된다.

조치할 사항

❖ ■본부장은 계약기간 연장 및 장기간 납품지연 계약에 대한 선금보증증권의 보증기간을 즉시 연장하고(시정), 선금지급 계약은 선금보증증권 만료 전 관리방안을 마련하기 바람(통보), 이를 소홀히 한 ◇부 B대리, C대리, D대리에 대하여 「인사관리규정」 제105조에 따라 주의 처분하시기 바랍니다.(주의)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보 요 구

제 목 장기지체 계약 관리 미흡

관 계 부 서 ■본부장

내 용

「계약규정 시행세칙」 제125조에 따르면 계약담당부서는 구매요청부서 및 계약상대자와의 긴밀한 협조 하에 항상 제작 및 납품상황을 파악하여 납기 내에 납품이 가능하도록 해야한다.

또한 「계약규정 시행세칙」 제96조에 따라 지체상금이 계약보증금 상당액에 달하면 “계약을 해제 또는 해지 할 수 있다”고 되어 있으나 계약상대자의 계약 이행가능성이 있고 계약을 유지할 필요가 있다고 인정되면 계약보증금을 추가로 납부받아 계약을 유지할 수 있다.

그러나 ■본부 ◇부는 계약상대자가 계약 이행을 장기간 지체하여 계약보증금이 지체상금을 초과한 건들에 대하여 계약 해지·해제 여부 검토, 계약유지를 위한 계약보증금 추가납부 등 납기관리를 미흡하게 처리하였다.

따라서 ■본부 ◇부는 「계약규정 시행세칙」 제125조에 명시된 바와 같이 계약 유지가 필요한 경우 계약보증금 추가 납부 등 납기관리를 철저히 하여야 한다.

조치할 사항

- ❖ ■본부장은 장기간 지체된 계약의 납기가 제대로 관리될 수 있도록 재발 방지 대책을 마련하시고(통보), 소속 직원을 대상으로 계약보증금 추가 확보, 계약 이행 독촉 및 계약 해지·해제 등 관련 규정에 대한 교육을 시행하시기 바랍니다.
- (통보)